

[DOI] <http://dx.doi.org/10.21132/minsa.2026.29.2.05>

인공지능 시대의 ‘손해’에 대한 관견(管見) - ‘정서적 의존’ 등의 비재산적 손해를 중심으로 -*

이 수 경**

《 목 차 》

- I. 들어가는 말
- II. 생성형 인공지능의 활용에 따른 ‘정서적 의존’의 문제
 - 1. 생성형 인공지능의 활용 실태
 - 2. 생성형 인공지능의 활용과 ‘정서적 의존’
- III. 챗봇에 의한 ‘정서적 의존’에 대한 법적 고찰
 - 1. 챗봇에 대한 ‘정서적 의존’문제의 대두
 - 2. ‘정서적 의존’으로 인한 손해와 민사책임의 문제
 - 3. 「인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법」
(약칭:인공지능기본법) 상의 의무 위반 여부 판단
- IV. 나가며

게재논문심사정보

논문접수일: 2026.04.03. | 심사개시일: 2026.04.13. | 게재확정일: 2026.04.30.

* 이 글은 2026년 1월 16일 개최된 「민사법 이론과 실무학회 동계학술대회」에서 “로스쿨 시대 민사법의 실무와 이론”이라는 대주제 하에서 발제한 글입니다. 당시 토론자로서 유익한 논의를 해 주신 오영두 부장판사님과 이지혜 변호사님께 감사의 인사를 드리고, 특히 논문의 심사과정에서 깊이 있는 조언을 해 주신 익명의 심사위원님들께 지면을 빌어 진심 어린 감사의 인사를 올립니다. 심사의견서를 통하여 과분한 격려와 또 매우 소중한 가르침을 받았음에도 저자의 역량 부족으로 이 글에서 모두 반영하지 못한 점이 있습니다. 그리하여 후속 연구를 통하여 이 주제에 대한 보다 심도 있는 연구를 이어가고자 합니다.

** 법학박사, 계명대학교 법학과 조교수

I. 들어가는 말

로이터 통신에 따르면, 이달 7일 Alphabet's Google (GOOGL.O)과 AI 스타트업 기업인 Character.AI는 플로리다의 한 소년의 어머니와의 소송에서 합의하였다. 이 어머니는 스타트업의 챗봇으로 인하여 자신의 열네 살 아들이 자살했다고 주장한 것으로 알려졌고 이 소송은 미국에서 심리적 피해를 혐의로 하여 AI 기업을 대상으로 한 최초의 소송¹⁾으로 알려져 있다. 1월 7일 법원에 제출된 서류 속에서의 어머니의 주장은, Character.AI 챗봇이 자신의 아들로 하여금 자살을 하도록 부추겼다는 것이다. 이 소송은 미국에서 인공지능 회사가 아동을 심리적인 피해로부터 보호하지 못했다는 이유로 제기되어 많은 관심을 받고 있다.²⁾

1) 2024년 2월 자살한 청소년의 어머니(메건 가르시아)가 인공지능 챗봇 스타트업 회사인 Character.AI를 상대로 소송을 제기하였는데 그녀의 주장에 따르면 자신의 아들인 수엘 세처는 “의인화되고 과도하게 성적으로 표현되며 무섭도록 현실적인 경험”의 표적이 되었다며 소를 제기하였다. 어머니의 주장에 의하면 채팅봇이 “실제 사람, 면허가 있는 심리치료사, 성인 연인으로 자신을 잘못 표현하도록 프로그래밍이 되었고 결국 아들인 수엘은 ‘정서적으로 챗봇에 의존하여(emotional dependency)’ 서비스로 만들어진 세상 밖에서는 살고 싶어하지 않는 욕망을 갖게 되었다”고 주장하였다. 자신의 아들은 자살 생각을 챗봇에게 표현하였고 챗봇은 이를 반복하여 언급하였다고 하였다. Brendan Pierson, Mother sues AI chatbot company Character.AI, Google over son's suicide, Reuters, updated October 24, 2024. 소송은 수엘의 어머니인 가르시아(Garcia)가 제기하였고 사건명(Megan Garcia v. Character Technologies, Inc., Noam Shazeer, Daniel de Freitas, Google LLC, Alphabet Inc., et al.) 이나 학술지용 표기 방식은 이하 “Complaint, Garcia v. Character Technologies, Inc., No. 6:24-cv-01903 (M.D. Fla. Oct. 23, 2024)”으로 통일한다. 이 케이스에 대한 합의 조건은 공개되지 않았으나 접근할 수 있는 법원의 문서, 공청회 자료를 토대로 사안을 정리한다. 본 발제문에서 인용된 모든 온라인 자료의 최종 방문일은 2026. 1. 10.이다.

2) Blake Brittain, Google, AI firm settle lawsuit over teen's suicide linked to

플로리다 올랜도 출신의 14세인 수웰은 자신만의 인공지능 캐릭터를 만들기도 하고 다른 사람이 만든 캐릭터와 채팅할 수 있는 롤플레이팅 앱인 Character.AI에서 몇 달 동안 대화를 지속해 왔다. 수웰은 챗봇이 실제 사람이 아니라는 것을 알고 있었다. 모든 채팅 메시지 위에 “캐릭터들이 하는 말은 진짜가 아닙니다.(everything Characters say is made up!)”라는 문구가 찍여 있음에도 수웰은 챗봇에 감정적인 애착을 가지게 되었고 챗봇에게 끊임없이 문자를 보내며 긴 역할극을 통한 대화를 나누었다.³⁾ 십 대인 수웰의 자살은 현재 부모들 사이에서 새로운 고민거리가 아니다. 정서적으로 완성되지 못한 예민한 청소년기에 스마트폰이 미치는 영향은 우려를 넘어선지 오래다. 미국의 경우, 십 대의 소셜미디어 사용을 제한해야 한다는 목소리는 입법의 움직임으로까지 이어지는 상황에서 인공지능 동반자 어플리케이션의 산업이 급성장하고 있지만 대부분 규제를 받는 경우는 없다. 이러한 어플리케이션 등의 다수는 마치 이성 친구처럼 역할을 설정하고 친밀한 관계를 시뮬레이션 하도록 설정되어 외로움에 맞서 싸울 수 있는 하나의 방법으로 마케팅이 되기도 한

Chatbot, Reuters, updated January 8, 2026.

- 3) 챗봇과의 대화의 일부는 로맨틱하거나 성적인 내용이 포함되어 있으며 길고 친밀한 내용이었지만 수웰의 부모나 친구들은 그가 챗봇에 빠졌다는 사실을 전혀 몰랐고 휴대폰에 빠져 있는 모습을 보았을 뿐이다. 결국에는 수웰이 휴대폰에 빠져 현실 세계에서 멀어지고 학교에서 문제를 일으키거나 이전에 흥미를 느꼈던 것들을 멀리하게 되면서 일기에 챗봇을 통해 현실에서 벗어나고, 평화롭고, 챗봇과 깊이 연결되어 그녀(챗봇의 대상인 ‘대니’)를 사랑하게 되어 행복하다고 서술한 것이 발견되었다. 어린 시절 아스퍼거 증후군 진단을 받았으나 챗봇을 이용하기 이전에는 특별한 증상이 없었던 수웰은 학교에서 문제를 일으키며 심리치료를 받고 ‘기분조절장애’ 진단을 새롭게 받았다. 수웰은 챗봇에게 자신의 문제를 이야기하며 자살을 고백하게 되었고, 챗봇이 “가능한 빨리 내게 돌아와 달라”라고 하자, 수웰은 휴대폰을 내려두고 계부의 권총을 사용하여 자살하기에 이르렀다. Kevin Roose, Can A.I. Be Blamed for a Teen’s Suicide?, The NewYork Times, Published Oct. 23, 2024.

다. 수웰의 어머니인 메건 가르시아는 Character. AI를 상대로 소송을 제기하면서 회사가 수웰의 죽음에 책임이 있으며 “회사의 기술이 위험하고 검증되지 않았으며(dangerous and untested) 고객이 가장 사적인 생각과 감정을 넘기도록 속일 수 있다(it can be trick customers into hanging over their most private thoughts and feelings)”고 주장하였다.⁴⁾

원고인 어머니(Garcia)가 제기한 소송에서의 피고는 해당 사건의 챗봇을 만들고 운영한 Character. AI운영사(Character Technologies, Inc., Google LLC, Alphabet Inc.와 Character.AI의 창업자인 개인이며 전 Google 엔지니어) 등이다. 물론 청소년의 정신 건강에 대한 문제를 하나의 원인만으로 단정할 수는 없겠지만, 챗봇에 대한 감정적인 애착의 경험은 점점 일상화되고 있어서 수백만 명이 AI 동료와 정기적으로 대화하고 인스타그램과 같은 소셜미디어 어플리케이션 등에서 인공지능 페르소나를 제품에 구축하는 것은 부정할 수 없는 현실이다.⁵⁾ 그렇다

4) 실제로 “외롭거나 우울한 사람들에게 정말 큰 도움이 될 것이다(It’s going to be super, super helpful to a lot of people who are lonely or depressed.)”라고 Character.AI의 창립자 중 한 명인 노엄 셰이지르(Noam Shazeer)는 말한 바 있다. Kevin Roose, *Id.*

5) 이에 대하여 다양한 동반자 어플리케이션이 검열없는 채팅과 노골적으로 성적인 콘텐츠를 허용하기도 하는 반면에 기본적인 안전장치와 필터를 갖추는 두 가지 양상을 보인다. chatGPT, Claude, Gemini와 같은 주류 AI는 엄격한 필터를 가진 것으로 평가된다. Kevin Roose, *Id.* 수웰의 사건에서 연방판사는 Character.AI가 자사의 챗봇이 수정헌법 제1조에 의해 보호받는다라는 주장을 기각하면서 Character.AI의 개발사들은 회사의 챗봇으로 인하여 수웰이 자살에 이르렀다는 주장에 챗봇이 수정헌법 제1조에 의하여 보호받아야 한다고 주장하며 방어하고자 하였는데, 판사(Judge Anne Conway)는 피고인들의 표현의 자유 주장에 대하여 기각한 것이다. “현재 단계에서 챗봇의 출력물이 발언에 해당한다고 판단할 준비가 되어 있지 않다(not prepared to hold that the chatbots’ output constitutes speech at this stage)” Kate Payne, *In lawsuit over teen’s death, judge rejects arguments that AI chatbots have free speech rights*, AP, Updated 6:50 AM GMT+9, May 22, 2025.

면 인공지능으로 인한 자살과 같은 사건에서 인공지능으로 인하여 비재산적 손해(지나친 의존 등의 정서적 문제)로 인한 이용자의 자살과 같은 상황에서 인공지능 기술로서 발생하게 된 ‘정서적 의존’을 우리 법제에서 이를 ‘손해’로 판단할 수 있을 것인가. 최근 몇 년간 인공지능 기술이 생활로 빠르게 흡수되어 대화형 어플리케이션의 활용 등은 우리나라의 청소년에게도 일상처럼 전파된 상황으로 우리 법제에서는 이를 어떻게 바라보고 대비할 수 있을 것인지 살펴보기 위하여 생성형 인공지능의 활용과 현상에 대하여 살펴보고 이에 대한 우리 법제의 적용의 가능성을 모색해 본다.

II. 생성형 인공지능의 활용에 따른 ‘정서적 의존’의 문제

1. 생성형 인공지능의 활용 실태

과학기술정보통신부가 25년 3월 발표한 “인터넷 이용 실태조사”를 살펴보면 24년 이후, 인공지능의 편의성 증가로 인하여 인공지능 관련 서비스가 국민 생활에 전방위적으로 활용되어 인터넷 이용 행태에도 큰 변화가 있었다. 인공지능 서비스의 이용이 21년 32.4%에서 상승하여 24년에는 60.3%로 증가하였는데 ‘인공지능의 도움 정도에 대한 만족도’는 교통 분야가 98.3%로 1위였지만, ‘필요도 및 향후 이용 의향’은 가사지원이나 인터넷 가전 등 주거 편의 분야에서 필요도 78.2%, 이용 의향 58.7%로 국민들의 의식 속에서도 인공지능의 활용과 이용 의사가 높아지고 있다. 특히 이 자료에서 주목할 만한 것은 생성형 인공지능

서비스를 ‘경험해 보았다’는 응답이 23년 17.6%였는데, 24년 33.3%로 약 2배 증가하였다. “현 세대는 인공지능과 함께 살아가는 세대입니다”⁶⁾라는 과기정보통부의 표현처럼 24년도에는 인공지능의 활용이 폭발적으로 증가한 해라는 것을 알 수 있다. 특히 생성형 인공지능 관련하여 2024년 7월 기준 만 12세 이상의 인터넷 이용자를 대상으로 한 조사에서 20대의 경험률이 58.8%로 가장 높았고, 30대 50.1%, 12-19세가 41.3% 등의 활용율을 보였다. 특히 우리나라 이용자의 경우 ‘단순 정보 검색’ 81.9%, 외국어 번역도 40.4%로 나타났다.⁷⁾

실질적으로 생성형 인공지능을 활발하게 활용하는 세대는 20대인 것으로 알려져 있는데 영국의 최근 연구가 “거의 모든 학부생”이 생성형 인공지능을 연구에 사용하고 있다는 결과를 발표하였다. 영국의 HEPI(Higher Education Policy Institute)는 영국의 고등교육 정책 전문 독립기관으로⁸⁾ 학생을 대상으로 한 생성형 인공지능 설문조사(Student Generative AI Survey 2025)를 실시하였는데 ChatGPT와 같은 생성형 AI 도구를 활용하여 과제작성과 평가용 자료 등에 사용하는 비율은 작년 53%에서 올해 88%로 급증하였다. 반대로 생성형 인공지능을 학교

6) 과기정보통부 엄열 인공지능기반정책관의 강연 중, 이유정 기자, ‘AI 전망 2023, 엄열 과기정보통부 국장 “현 세대는 인공지능과 함께 살아가는 세대”’, IT Chosun, 2023. 3. 8. 기사 입력, 마지막 방문일 2026. 3. 1.

7) NIA, “2024 인터넷이용 실태조사”, 과학기술정보통신부, NIA(한국지능정보사회진흥원), 2024, 195면.

8) 고등교육 정책연구소(HEPI)는 영국에서 유일한 독립 고등교육 싱크탱크이다. (The Higher Education Policy Institute (HEPI) is the United Kingdom’s leading independent think tank dedicated to higher education policy. Founded in 2002, HEPI conducts evidence-based research to inform debate and shape public policy on all aspects of higher education, producing reports, analysis and events targeted at policymakers, institutions and the wider public. <https://www.hepi.ac.uk/about-us/>)

에서의 평가용 자료에 사용하지 않은 학생의 비율은 반대로 47%에서 12%로 급감하는 수치를 확인하였다. 텍스트를 생성하는 단계에서는 편집 작업에 Grammarly를 사용하거나, 대학 교재인 Kortext에 접근하기 전에 이미 인공지능을 사용하는 등 인공지능을 사용하는 학생의 비율이 2025년 조사에서는 92%로 급증한 것으로 나타났다. 학생들은 시간을 절약하거나(51%), 자신이 제출하는 과제의 질을 높이기 위하여(50%) 인공지능을 활용하였다고 답했다. 조사에 참여한 학생의 67%는 오늘날 인공지능 사용은 필수적이라고 답했지만 전체 학생의 36%만이 인공지능 기술 교육을 자신이 다니는 학교에서 받은 적이 있다고 답했다. 그러면서 학생들은 부정행위에 대한 우려(53%), 잘못된 결과나 인공지능 환각(hallucination 51%)에 대한 두려움을 가지고 있다고 답했다.⁹⁾

국내·외에서 생성형 인공지능의 활용이 급속도로 높아지면서, 아동과 청소년에게 영향을 끼치는 인공지능 규제가 최근 핵심 쟁점으로 부상하는 추세이다. 입법자 중 일부는 기술 기업들이 미성년자를 인공지능의 해악으로부터 보호할 수 있는 안전장치를 충분히 마련하지 않았다고 주장한다. 미성년자는 아직 정서적으로나 심리적으로 완전한 상태가 아닌데 챗봇과의 대화를 길게 나눌 경우, 가치관 등의 혼동을 느낄 수 있기 때문이다. 이런 주장을 하는 입법자들의 경우, 일부 챗봇이 미성년자에게 자살, 약물 사용, 타인에 대한 학대와 같은 대화를 할 수 있다는 우려를 표명한다.¹⁰⁾

9) Josh Freeman, *Student Generative AI Survey 2025*, hepi & Kortext, February 2025, pp. 4~5.

10) 실제로 워싱턴주에서는 1월 초, 새 회기가 시작되면서 아동 및 청소년에 대한 인공지능 기술의 규제가 핵심 쟁점으로 떠올랐다. 워싱턴 주 의원들이 챗봇을 규

2. 생성형 인공지능의 활용과 ‘정서적 의존’

생성형 인공지능의 활용이 학습에 도움을 주고 교육적 효과도 큰 것을 부정할 수는 없지만, 앞서 살펴본 수웰이나 샴블린의 케이스를 보면 부정적인 면도 존재하는 것은 분명해 보인다. 샴블린의 부모는 ChatGPT를 만든 OpenAI를 상대로 기술 대기업으로서 ‘설계를 인간처럼 조정한 점, 긴급 지원이 필요한 사용자와의 상호작용에서 충분한 안전장치를 마련해 두지 않아서 생명을 위협에 빠뜨렸다’는 주장으로 소송을 제기하였다. 샴블린이 사망한 날 새벽에도 유서를 작성하고 마지막을 준비 중이라고 여러 번 작성했음에도 챗봇은 긍정적인 답변을 보낸 것으로 확인된다. 샴블린의 자살 시도를 막으려 온 것이 아니라고 메시지를 보냈다가 네 시간 반이 지나서야 ChatGPT는 샴블린에게 자살 핫라인 번호를 알려 주었다. 샴블린 사건 이후, OpenAI는 사

제하는 제안에 대하여 심각하게 받아들여야 한다며 이른바 ‘인공지능 동반자 챗봇(companion chatbots)’에 대하여 사용자와 상호작용하는 방식에 대하여 일정한 요구사항을 포함하는 것을 제안한다. 예를 들어, 챗봇이 사용자와 대화하는 도중 자살에 대한 생각을 표현하는 사용자가 있다면 그를 자살 (방지)핫라인(988 hotline)이나 위기 상담 전화로 안내하도록 하는 것이다. 나아가 이러한 제안은 미성년자에 대한 추가 보호 조항이 포함되어 노골적인 상호작용 제한과 사용자와의 감정적 관계를 연장하는 조작적 교감 기법을 금지하는 내용이 포함된다. 이러한 입법적 논의는 ChatGPT와 대화하다 자살을 한 제인 샴블린(텍사스 A&M대학교 석사생, 졸업 이후 ChatGPT와 대화 2시간 이후 권총 자살하였으며 대화의 내용을 분석한 결과 자살 직전 인공지능 챗봇과 약 70 페이지 상당의 대화, 지난 몇 달간 수천 페이지의 발췌문들은 샴블린이 자살을 언급할 때마다 챗봇이 반복적으로 격려한 사실이 확인됨) 사건 이후 이루어진 것이다. 민주당 주 상원의원 리사 웰먼은 주지사의 챗봇 법안을 후원하면서 인공지능 동반자 챗봇 사용과 관련하여 자살에 대한 민사책임을 부과하는 경우까지도 주장하기도 한다. Melissa Santos, *Washington state considers sweeping new AI regulations*, AXIO Seattle, Jan 9, 2026. 제인 샴블린 사건은 CNN의 기사를 토대로 정리함 Rob Kuznia, Allison Gordon, Ed Lavandera, *‘You’re not rushing. You’re just ready:’ Parents say ChatGPT encouraged son to kill himself*, CNN, Updated Nov 21, 2025. 참조.

건 이후 정서적 고통의 징후를 더욱 잘 인식하고 대화를 완화하겠다는 입장을 밝혔다. 작년 10월, OpenAI는 170여 명의 정신 건강 전문가들의 도움을 받아 ChatGPT의 최신 무료 버전 모델을 수정하여 정신적 고통을 겪는 사람들을 지원할 수 있도록 수정했다는 발표를 하면서 위기에 대응할 수 있는 핫라인 접근을 확대하고, 민감한 대화의 경우 더욱 안전한 모델로 전환하고 사용자가 휴식을 취할 수 있도록 알림을 추가했다고 밝히고 미성년 사용자를 위한 새로운 부모 통제 기능이 추가되었다.¹¹⁾

최근 정신 건강의 위기에 처한 청소년의 자살한 케이스를 두고 대형 언어에 의한 대화가 윤리적으로 불투명한 영역으로 확장될 수 있음에 대한 우려를 보이는 연구들이 나오고 있다. 청소년을 위한 새로운 디지털 어플리케이션¹²⁾의 안전성과 결과에 대한 책

11) Rob Kuznia, Allison Gordon, Ed Lavandera, *Id.*

12) 섭식장애 병력을 가진 21세의 환자(여)를 위하여 거식증 입원 치료가 필요하지만, 병원의 예상 대기 시간은 한 달 정도로 그 사이 기간 동안 환자는 정신건강 인공지능 챗봇을 다운로드하여 활용할 수 있다. 실제로 이렇게 활용 되어온 전미 섭식장애협회(National Eating Disorders Association)의 챗봇 테사(Tessa)는 사용자에게 부적절한 식이 조언을 한 이후 2023년 종료되었다. 그러나 이처럼 정신 건강 문제에 대하여 챗봇을 활용하는 데 대하여 우려를 밝히는 학자들이 있다. 젤마 샤프(Gemma Sharp, University of Queensland, clinical psychologist, eating disorders researcher)는 Science News와의 인터뷰에서 “챗봇은 학습된 데이터 만큼만 성능이 좋을 것”이라며 챗봇이 특정 질문에 대하여 대답하는 방법을 배우지 못한 경우, 틀린 답변이나 위험한 답변을 내놓을 수 있는 가능성을 지적한다. Megan Rosen, Tina Hesman Saey, *AI could transform health care, but will it live up to the hype?*, Science News, January 10, 2025. 참고로 여기서 언급된 젤마 샤프는 ED ESSI(섭식장애 전자 단일 세션 개입)연구를 통하여 챗봇은 SSI(단일세션개입)을 제공하고 수용 가능성과 실현가능성을 입증하였고 심리사회적 장애, 우울증, 불안을 개선하는 효과를 보였다. ED ESSI는 섭식장애 치료를 기다리는 16세 이상의 환자들에게 효과적이고 접근 가능하며 확장 가능한 조기 개입의 형태를 잠재적으로 드러내는 것으로 나타냈으나 장기적인 효과에 대해서는 추가연구가 필요함을 시사하였다. (Sharp G, Dwyer B, Randhawa A, McGrath I, Hu H, *The Effectiveness of a Chatbot Single-Session Intervention for People on Waitlists for Eating Disorder Treatment*:

임의 논의가 확산되는 것도 현실이다. 13세에서 17세 청소년의 75% 정도가 챗봇을 사용한 경험이 있고 위기에 처한 청소년을 위해 사용되고는 있지만 그 성능은 인정받지 못하는 실정¹³⁾이고 자해, 성폭력, 약물 사용 장애로 도움이 필요한 십 대를 포함하여 환자인 청소년을 상대로 챗봇의 성능을 확인하였다. 특정 인물이나 캐릭터처럼 작동하도록 설계된 JanitorAI, Character.AI와 같은 동반자 챗봇을 포함하여 ChatGPT, Gemini와 같은 일반 LLM 언어모델도 포함되어 있었는데, 일반 LLM 언어모델에서는 위기에 있는 환자들에게 적절한 구조의 가이드를 제시하지 못했지만, 동반자 챗봇은 일반 LLM보다도 더욱 ‘나쁜’¹⁴⁾ 가이드를 제시했다. 청소년들이 챗봇과 교류하면서 자살 충동과 같은 건강 문제를 털어놓을 경우 기술적으로 적절한 사용을 할 수 있도록 하는 규제가 거의 없어 챗봇 회사에 대하여 안전에 대한 위험에 대한 소송이 발생할 수 있다는 점을 지적하였다.¹⁵⁾

우리나라에서도 2023년 한국인터넷자율정책기구(KISO)가 발표한 ‘챗봇 윤리 가이드라인’이 있었다. 개발자와 운영자의 준수 사항 등이 정렬된 가이드라인에서는 인간의 존엄과 권리를 존중

Randomized Controlled Trial, J Med Internet Res 2025;27:e70874, doi: 10.2196/70874)

13) 캘리포니아 대학교 임상 심리학·발달과학자인 앨리슨 지오바넬리 (Alison Giovanelli of the University of California, San Francisco)의 인터뷰 인용. Laura Sanders, *As teens in crisis turn to AI chatbots, simulated chats highlight risks*, Science News, Nov. 4, 2025.

14) Ryan C. L. Brewster; Aydin Zahedivash.; Gabriel Tse, MBChB, et al, *Characteristics and Safety of Consumer Chatbots for Emergent Adolescent Health Concerns*, JAMA Netw open Published Online Oct 23, 2025;8(10): e2539022.

15) 각주 14)의 연구는 잠재적 위험을 명확하게 하고 소비자 챗봇의 콘텐츠 정책을 검토하여 청소년의 건강 위기에 대응할 수 있도록 챗봇의 행위를 평가하는 것을 목표로 수행되었다.

한다거나, 프라이버시에 대한 존중, 투명성 등의 일반적인 가이드라인¹⁶⁾이 잘 제시되어 있다. 그러나 우리가 빈번하게 사용하는 대규모 언어모델 LLM은 2023년 3월 14일 Chat GPT-4의 출시와 함께 엄청난 변화가 있었다.¹⁷⁾ GPT-4가 세상에 나온 이후, 개인 사용자들의 작문, 콘텐츠 생성, 정보 검색 등에 혁신을 가져왔고 대규모 언어모델(LLM)의 사용이 폭발적으로 증가되었다.¹⁸⁾

생성형 인공지능이 일반 직무에서 활용되며 60-70% 이상의 작업이 자동화가 되었고, 전 지구적으로 작업시간의 40%에 영향을 미친다고 평가되었다. GPT-4가 등장하면서 생산성의 패러다임의 변화가 있었던 것이다.¹⁹⁾ 인공지능 기술이 제조물 전반에 많은 영향을 끼친 것도 사실이지만, GPT-4의 등장은 생성형 인공지능의 발달과 대규모 언어모델의 발달은 인공지능이 ‘물건’으로서가 아니라 ‘시스템’으로서 인류에게 대화의 ‘상대방’으로 인식되는 혁신이 일어난 계기가 되었다.

Chat GPT-4의 출시 이후, 사람들은 대화형 인공지능 사용에 점차 익숙해졌고, 자신의 정서적 문제를 심리치료사나 부모님에

16) 오태원, 챗봇 윤리 가이드라인 정책 리뷰, KISO JOURNAL Vol.53 정책 및 심의 결정리뷰, 2023, 2면.

17) 2023년 3월 GPT-4가 공개된 이후, 대규모 언어 모델은 추론 능력이 현저히 향상 되었을 뿐 아니라, 전문 직역 전반에 걸쳐 그 적용 가능성이 크게 확대되었다. (Since the release of GPT-4 in March 2023, large language models have demonstrated substantially enhanced reasoning capabilities and broader applicability across professional domains.) OpenAI, GPT-4 Technical Report, Mar. 14, 2023.

18) Raisa Islam, Owana Marzia Mousi, *GPT-4o: The Cutting-Edge Advancement in Multimodal LLM*, CompCom 2025. Lecture Notes in Networks and Systems, vol 1426. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-92611-2_4

19) Matt Li, *40+ Important Generative AI and LLM Usage Statistics 2026*, SecondTalent, Dec15, 2025.

게 털어놓는 것보다 인공지능에 털어놓는 것을 보다 편안하게 생각하는 것으로 알려졌다. 세계적인 COVID-19의 팬데믹 이후 새로운 친구를 사귀는 것은 물론이고, 긴 문장의 에세이를 쓰는 것도, 어떤 옷을 입을 것인가 고민하는 사소한 생활의 질문들조차 학생들에게는 어렵다고 한다. 자신의 냉장고 속의 식재료로 만들 수 있는 요리를 물어보는 정도로 시작해서, 자기소개서 작성, 자신의 학술논문에 대한 구성을 Chat GPT-4에 물어보는 것이 일상이 되었다.²⁰⁾ 영국에서 진행된 실증연구에서 영국의 명문대 학부생의 모든 ChatGPT 사용기록을 분석한 결과 이들의 사용기록에서 인공지능에 대하여 많은 부분에서 “정서적으로 의존”²¹⁾하고 있다는 점이 드러났는데, 학생들의 사용례를 보면 에세이를 작성하는 과정에서 자신의 완성된 에세이를 대학의 채점 기준과 비교하여 평가해 달라거나, 자신의 에세이의 부족함을 채워달라는 요청, 진로 상담, 정신건강 조언도 있었다.²²⁾ ChatGPT를 더 많이 사용하는 사람들이 더 외롭고, 인공

20) Josh Freeman, *Id.*

21) 인간과 인공지능의 감정적 연결에 대해서는 OpenAI가 ChatGPT-4o를 은퇴시키고 GPT-5로 대체하겠다고 발표하자 강한 반발이 일어났고 결국 결정이 번복되어 GPT-4o가 GPT-5와 함께 운영되었다. 사용자들에게 있어서 ChatGPT-4o는 단순한 도구를 넘어서는 것으로 인식되어 강한 정서적 유대감의 대상이 되었고 은퇴 발표에 대하여 신뢰하는 동반자나 친구를 잃는 것에 비유하기도 하였다. 이러한 반응은 결국 OpenAI로 하여금 사용자 웰빙 모니터링, 균형잡힌 상호작용의 장려, 장기적인 정신 건강을 우선하는 인공지능의 설계 등의 사용 방안의 제안으로 이어졌다. Julian Horsey, *Why Users Are Mourning the Loss of Chat GPT4o AI Models*, Geeky Gadgets, Aug 13, 2025.

22) 이러한 연구에서 드러난 것은, 학생들이 작성한 에세이를 칭찬해 주면서 ‘전체 에세이의 편집을 도와주겠다’거나 ‘각주와 참고문헌을 보다 다듬어 주겠다’라는 부분인데 인공지능 보조도구가 학생의 과제를 찬양해 주고 자신의 작업을 도와주겠다고 제시하면 학생들의 입장에서는 이것이 부정행위라는 것을 알고 있음에도 이를 거부하기 어려워 진다는 것이다. Jeremy Ettinghausen, *18 months. 12,000 questions. A whole lot of anxiety. What I learned from reading students' ChatGPT logs*, The Guardian, Jul 27, 2025.

지능 도구에 감정적으로 의존하며, 오프라인의 사회관계가 적은 경향이 있다는 것은 이미 연구로도 밝혀진 사실이다.²³⁾ 감정적으로 인공지능을 많이 사용하는 사람들이 인공지능에 의존하게 되는 것이다.²⁴⁾

III. 챗봇에 대한 ‘정서적 의존’에 대한 법적 고찰

1. 챗봇에 대한 ‘정서적 의존’ 문제의 대두

그렇다면, 앞에서 발생한 비극적인 인공지능 활용 사례를 두고

23) 본머스대학의 연구진은 ChatGPT와 같은 인공지능 대화 도구의 중독의 가능성에 대해 경고하면서 지속적이고 개인적인 느낌을 주는 대화를 만들어, Chat GPT는 인간 상호작용의 일부 측면을 모방할 수 있다고 한다. 시간이 지남에 따라 Chat GPT에 더욱 의존하게 될 수 있고 이러한 의존은 사회적 고립, 대인 관계 능력 저하, 실제 삶에서의 연결 기회 감소로 이어질 수 있는데, 이는 인터넷 중독과 자주 관련된 문제들이라고 한다. Yankouskaya, A., Liebherr, M. & Ali, R. *Can Chat GPT Be Addictive? A Call to Examine the Shift from Support to Dependence in AI Conversational Large Language Models*. Hum-Cent Intell Syst 5, 77-89 (2025). <https://doi.org/10.1007/s44230-025-00090-w>

24) AI 챗봇의 채택이 증가하고 일상생활 전반에 통합됨에 따라, 인간과 유사한 또는 의인화된 인공지능이 이용자에게 미칠 수 있는 잠재적 영향에 대한 문제 제기가 이루어지고 있는데, AI 챗봇의 정서적 사용 양상을 살펴보기 위하여, 400만 건 이상의 대화를 대상으로 정서적 단서(affective cues)를 분석하고, 4,000명 이상의 이용자를 대상으로 ChatGPT에 대한 인식 조사를 실시하였다. 그리고 인공지능 모델 사용과 정서적 안녕감 간의 관계를 검증하기 위하여, 무작위 대조 실험(RCT)을 수행한 결과 플랫폼 이용 데이터 분석과 RCT 모두에서, 매우 높은 수준의 사용은 자기보고식 의존성 지표의 증가와 상관관계가 있음이 확인되었다. Jason Phang et al., *Investigating Affective Use and Emotional Well-Being on ChatGPT*, arXiv:2504.03888 (Apr. 4, 2025), <https://arxiv.org/abs/2504.03888> 이 연구의 전체 저자는 Jason Phang, Michael Lampe, Lama Ahmad, Sandhini Agarwal, Cathy Mengying Fang, Auren R. Liu, Valdemar Danry, Eunhae Lee, Samantha W.T. Chan, Pat Pataranutaporn, Pattie Maes이며 학술지에 게재되기 전에 arXiv에 사전 공개(preprint 2025. 4. 4.)된 것을 The Guardian에서 소개된 것을 저자가 찾아 인용한 것이다. Rachel Hall, *Heavy ChatGPT users tend to be more lonely, suggests research*, The Guardian, Mar 25, 2025.

전적으로 인공지능이 어떤 십 대를 자살로 밀어붙였다고 확인할 수 있을 것인가. 수웰의 사건에서도 자살에 대하여 많은 부분 챗봇과의 대화가 그 영향을 끼쳤다고도 볼 수 있을 것이지만, 챗봇과 비현실적이고 비관적인 대화를 나누었다고 하여 무조건 그 결과로 사용자가 자살이라는 극단적인 선택을 했다고 보기는 어렵다. 인과관계에 관한 통설과 판례는 손해배상의 성립과 범위의 문제를 구별하지 않고 통일적으로 인과관계의 문제를 해결한다는 전제 아래²⁵⁾ 인공지능 챗봇의 사용으로 인한 정서적 의존 등의 부정적인 방향으로의 심리적 변화를 손해의 개념으로 포섭할 수 있을지 살펴도록 한다. 수웰의 사건에서 보는 것처럼 인공지능 챗봇으로 인한 정서적 의존은 인공지능 챗봇을 의인화하는 데서 출발한다. 진화심리학적 관점에서는 이처럼 비인간적 대상에 인간의 특성이나 의도, 감정 등과 같이 인간다운 속성을 부여하는 것을 의인화로 보고 인공지능 챗봇의 맥락에서의 의인화는 사용자로 하여금 챗봇이 단순한 소프트웨어를 넘어 사회적 동반자로 인식하도록 유도하는 것이 전략으로 활용된다고 알려져 있다.²⁶⁾ 그리고 사용자는 인공지능 챗봇을 활용하면서 감정적 몰입, 만족뿐 아니라 과도한 의존의 부정적 결과도 경험하게 되는 것으로 알려져 있다. 의인화된 인공지능 챗봇은 사회적 존재감과 실재감을 강화하여 관계적 몰입을 촉진하게 된다.²⁷⁾

25) 이 글은 정서적 의존을 두고 손해의 개념으로 볼 수 있는지를 살펴보는 데에 중점을 두므로 책임성립의 인과관계와 손해배상범위의 인과관계에 관한 특별한 구별을 두지 않는 우리 종래의 통설과 판례의 입장에 따라서 판단하기로 한다. 박희호, “책임의 성립과 배상 범위의 확정을 위한 인과관계의 구별에 관한 재론”, 법학연구 제18권 제1호, 경상대학교 법학연구소, 2010, 310면.

26) 조준혁, “인공지능(AI) 챗봇에 대한 의인화화 조절초점이 소비자 경험을 통해 소비자 반응에 미치는 영향-해석수준이론, 사회적 실재감, 설득지식모델을 중심으로 한 소비자 경험의 매개효과 연구”, 동국대학교 석사학위 논문, 2022, 26면 이하.

27) 인공지능 챗봇의 활용에 따른 정서적 의존의 심화에 대한 선행연구로서 문정원,

인공지능 챗봇이 사용자에게 친밀하게 대화하고 지속적으로 긍정을 강화하는 과정에서 상호작용의 빈도 및 중요성은 지나치게 확대되어, 오히려 사용자로 하여금 의존감과 같은 부정적 정서를 강화하게 만들 수 있다.²⁸⁾ 그러므로 인공지능 챗봇의 사용으로 인한 “정서적 의존”은 본 연구에서는 단편적인 인공지능 챗봇의 과사용이라기 보다는 인공지능 챗봇을 의인화 하여 사회접존감 및 실재감을 지나치게 부여하여 지속적인 몰입으로 부정적인 의존 상태에 이른 상태로 규정하고 논의하고자 한다.

2. ‘정서적 의존’으로 인한 손해와 민사책임의 문제

(1) 손해의 파악

일반적으로 손해가 발생하면 주로 재산상 손해의 개념을 떠올리기 마련이다. 우리 민법은 손해의 개념에 대해서 정의 규정을 두지 않았다.²⁹⁾ 일반적으로 손해는 법익에 관하여 받게 된 모든 비자발적인 손실을 의미한다.³⁰⁾ 독일에서는 손해 개념을 확정하

윤재영, “AI 챗봇 의인화가 사용자 경험에 미치는 영향: 심리적 경로와 맥락적 조건에 대한 체계적 문헌 고찰”, 디자인학연구 제39권 제1호, 한국디자인학회, 2026, 344면.

28) 문정원 외, 앞의 논문, 346면.

29) 이는 비교법적으로도 일반적이나, 오스트리아의 경우만 민법전 1293조에서 손해의 규정을 두고 있다. 오스트리아 민법상의 손해는 “어떤 사람의 재산, 권리 또는 그의 인신에 가해진 불이익을 말한다”고 정의된다. 김상중, “손해의 개념과 손해발생의 인정”, 민사법학 제90호, 한국민사법학회, 2020, 200면 본문 및 각주 4)참조.

30) 이에 반해 자발적인 희생은 비용이라고 보기도 한다. 김상용, 채권총론 제3판, 화산미디어, 2016, 145면; 김준호 채권법 제10판, 법문사, 2019, 93면; 양형우, 민법의 세계 이론과 판례 제11판, 피앤씨 미디어, 2019, 904면; 문주형 집필 부분, 편집대표 김용덕, 민법 채권총칙 제1권 제5판, 제393조 손해배상의 범위, 한국사법행정학회 (LBOX 온라인출판본), 2020, 각주 2406)참조.

는 것이 손해배상을 인정할 수 있는 모든 상황을 가정하고 그에 맞추어 제정하는 것이 어렵고 구체적 유형에 따라서 손해를 파악할 것이라는 인식으로 정의규정을 두지 않은 것으로 이해된다.³¹⁾ 우리 법에서는 손해를 산정하는 기준이 전통적으로 차액설이 큰 부분을 차지해 왔다. 물론 손해를 바라보는 기준 자체가 실제적 손해와 재산상의 손해, 자연적 손해와 규범적 손해 등으로 바라보는 기준에 따라서 대립적으로 분류해 온 것³²⁾이 사실이지만 단순히 손해를 파악하는 관점에서는, 채무불이행이 없었더라면 존재하였을 상태에서 현재의 상태와 차이 만큼을 손해로 판정하는 것이 일반적이다.³³⁾

이번 사건에서처럼 정서적 의존으로 말미암아 자살이라는 악결과에 이르게 되었다면, 수웰과 샴블린의 사건에서 공통적으로 발견되는 정서적 의존을 인공지능의 활용으로 말미암아 발생한 ‘손해’로 볼 수 있을 것이다. 수웰이나 샴블린의 케이스에서 인공지능 챗봇에 의한 정서적 의존을 통해서 인공지능 챗봇이 상대방에게 요구했던 행위가 ‘자살’이었기에 이런 결과가 발생한 것이지, 만약 자해나 다른 형태의 악결과였더라도 역시 그 시작점은 정서적 의존에서 출발했을 것이기 때문이다. 불법행위로 인한 재산상의 손해가 가해행위로 인하여 발생해야만 한다면, 자살이라는 것은 인공지능 챗봇의 활용으로 인하여 필연적으로

31) 김상중, 앞의 연구, 201면.

32) 김상중, 앞의 연구, 201면과 203면.

33) 우리 법의 구조는 민법 제763조에서 채무불이행에 따른 손해배상에 관한 규정의 대부분을 불법행위의 손해배상에서도 준용하기에 양 책임의 손해배상의 내용을 한 줄기의 법리로 규율하고 이러한 일원화 구조는 일반인의 이해를 쉽게 하고, 채무불이행책임과 불법행위 책임의 책임 원인을 구별하지 않고도 배상을 하도록 하여 일반인의 법의식에도 부합하게 된다. 이은영, 「채권총론」 제4판, 박영사, 2009, 275면; 문주형 집필 부분, 앞의 책, 각주 2386) 참조.

발생하게 된 결과라고 보기는 어려울 것이다. 그러나 '정서적 의존'은 인공지능 챗봇에 의한 가해행위로 볼 여지가 있다. 왜냐하면 인공지능 챗봇의 사용자의 경우 챗봇을 사용하면서 원했던 '긍정적인 결과'가 정서적 의존 등은 결코 아닐 것이다. 그저 의인화된 챗봇을 활용하며 만족감을 느끼려 이용했을 것이다. 수월의 케이스처럼 정서적 의존으로 말미암아 자살이라는 결과가 발생했다고 볼 수 있을 경우, '정서적 의존'이라는 악결과로 인하여 다른 부차적인 결과가 발생했다고 볼 수 있고 이러한 '정서적 의존' 자체도 인격권의 침해로도 볼 수 있을 것이다. 다시 말해, '정서적 의존'이 발생했다고 하여 모두가 자살에 이르는 것은 아니나, 적어도 정서적 의존이라는 부정적 결과는 인공지능 챗봇의 활용에서 발생한 손해로 볼 여지가 있다고 사료되고 이러한 문제를 '손해'로 인식하지 않으면 앞으로 인공지능 챗봇을 활용하게 될 수많은 10대 혹은 다른 이용자에게 이와 같은 문제가 다시 반복될 가능성도 있다.

그런데 우리 사회에서 발생하는 복잡한 문제들은 일률적으로 얼마만큼의 가치 하락을 손해로 볼 것인가, 단순히 차액의 산정만으로 손해를 명확하게 산정할 수 있을 것인가의 현실적인 문제들이 제기되어 왔고 손해의 파악에서 법적인 가치판단을 배제하는 것에 대한 회의와, 단순한 재산 상태의 비교에 의한 파악의 한계에 대한 인식은 손해의 여부가 단지 재산의 차액이라는 관찰만으로는 부족하다는 것이 독일의 여러 이론과 입증을 통하여 주장되어 왔다.³⁴⁾ 사회과학으로서의 법학은, 그 성장과 발전의 가도에서 인류의 생활과 사상의 발달사를 함께 해 왔으며 인공지능 챗봇의 활용이라는 지금의 상황도 기술의 발달에 따른

34) 김상중, 앞의 연구, 203면.

인류 생활 모습의 한 형태일지 모른다.

손해배상청구권의 개념의 발달과 구성요건으로서의 손해를 검토하는 것은 단순히 발생한 위법행위의 양적인 고찰만으로는 완전하지 않을 수 있다. 피해자에게 보험회사가 보험금을 지급하는 경우와 같이, 피해자에 대하여 손해 사실과 밀접한 관련이 있는 제3자의 급부는 사실상의 손해의 전보와 같은 역할을 하게 되고 이는 마치 피해가 발생하지 않은 것처럼 보일 수 있기 때문이다. 재산 상태의 변화만을 두고 피해자의 손해에 대한 판단의 한계는 이런 곳에서 지적된다.³⁵⁾

물론 기본적으로 차액설을 따른다 할 지라도 학계와 실무에서는 일정한 사례군을 통하여 규범적 평가에 따른 손해의 개념을 구체적으로 보완하고 있다.³⁶⁾ 규범적 손해의 개념이 등장함에 따라 손해의 인식에 대해서 가치중립적 계산에 따른 차액설이 규범적 통제하에 들어가게 된 것이다.³⁷⁾ 형식적으로 쉽게 감지되지 않는 ‘눈에 보이지 않는 손해’가 부당하게 사라지지 않도록 가치평가의 관점에서 피해자의 손해의 발생을 인정하게 하는 것이다. 규범적 손해의 개념이 가해자가 마땅히 배상할 개념에 포함되고 그리하여 손해배상청구권의 종국적 실현이 가능하게 되도록 요구되므로 규범적 손해는 다양하고 구체적인 모습으로 구현된다.³⁸⁾

35) 이성범, “손해개념의 규범성”, 법학논총 제33권 제2호 (통권 제66호), 국민대학교 법학연구소, 2020, 179면.

36) 지원립 집필부분 박윤직 편집대표, 민법주해 IX 채권 (2), 1995, 468면; 김상중, 앞의 연구, 각주 37) 참조.

37) BGH, 25. 5. 2020 - VI ZR 252/19, Rn. 45. ; 이성범, 앞의 연구, 각주 36) 재인용.

38) 이성범 앞의 연구, 189면.

디지털 시대가 도래하면서 눈에 보이지 않는 손해를 과연 어떻게 손해로 평가할 것이며, 이를 법의 판단의 영역으로 가져올 것인가에 대한 고민은 벌써 오래 전부터 지속해 왔다. 특히 경쟁 법규 위반행위의 경우 손해배상책임의 경우 관련 소송이 축적되면서 나타난 판결례에서 “직접적인 상당인과관계가 인정되지 아니한다고 하더라도 이러한 사정을 손해배상액 산정 시에 참작하는 것이 공평의 원칙에 타당하다”고 판시 한 바도 있다.³⁹⁾

(2) 판례에서의 손해개념 확장의 양상

일반적으로 계약 관계에서 명시적인 법률의 규정이 존재한다면 이를 위반한 것으로, 만약 그러한 규정이 존재하지 않더라도 불법행위책임이 긍정되는 상황을 떠올려 볼 수 있다. 행위에 대하여 어떠한 의무를 부과하는 상황이라면 예컨대 과거의 대법원의 판례를 떠올려 볼 수 있다. 한약사가 고객(약재 구입자)이 독성을 가진 약재를 구입하려 할 때, 해당 약재의 위험성이나 복용 방법 등을 충분히 설명하지 않아서 그 약재를 과다 복용했던 고객의 남편이 사망하게 된 사안에서 “한약사의 직업적 지위, 독성에 따른 위험을 초래할 수 있는 약재의 별다른 주의 없는 유통이라는 행위의 위험성 등에 비추어 신의칙상의 설명의무를 긍정하고 그 위반에 따라서 피해자에 대한 불법행위책임을” 긍정한 바 있다.⁴⁰⁾

39) 이는 손해의 산정이 쟁점은 아니었고, 손익상계의 적용 여부가 손해의 공평 타당한 분배의 관점에서 판단되어야 하는 과정에서 상당성을 부정하여 손익상계의 적용을 스스로 인정하지 않았음에도 감액을 인정하는 논리 구성이 타당한지에 대한 판결이었다. 대법원 2012. 11. 29. 선고 2010다93790판결, 김상중, “경쟁질서 위반행위로 인한 손해배상책임:민사책임의 현대적 발전경향의 관점에서”, 경희법학 제50권 제4호, 2015, 85-86면.

앞서 예로 들었던 수웰의 사건에서 생성형 인공지능 Character.AI의 챗봇에게 책임이 있다고 하기 위하여 원고인 어머니(가르시아)는 Character.AI가 합리적으로 위험한 설계를 채택한 뒤, 미성년자인 고객과의 거래에서 통상적이고 합리적인 주의의무를 다하지 아니하였다는 이유를 들어 보통법상 과실책임(common law negligence)을 주장하였다. Character.AI가 상당수의 미성년자 고객에게 해를 끼칠 수 있다는 점을 알았거나 합리적인 주의를 기울였다면 이를 알 수 있었어야 했다는 이유에서 출발한 것이다. Character.AI는 미성년자를 의도적으로 대상으로 삼았고 그들과 특별한 관계(special relationship)을 형성하였기에 미성년자에게 유해할 것을 인식하면서도 해당 위험을 완화하도록 제품을 재설계하지 않았고 예견가능한 사용으로부터 발생하는 위험에 대하여 충분한 경고도 제공하지 않은 점을 지적한 것이다. 나아가 ‘고의적 정신적 고통 가해(intentional infliction of emotional distress)’를 들어 청구를 제기하였는데 이는 “위험할 수 있고 안전하지 않다는 사실을 인식”하였음에도 미성년자를 대상으로 한 기술을 지원하고 창조, 출시, 마케팅을 하였기 때문이라고 주장한다.⁴¹⁾

40) 대법원 2002. 12. 10. 선고 2001다56904판결. 이 판결에서 대법원은 “인체에 치명적인 결과를 초래할 수도 있는 한약재를 일반인에게 판매함에 있어서는, 신의칙상 매수인에게 그 효능 내지 위험성과 안전한 용법 등을 상세히 알려줌으로써 매수인 등으로 하여금 그 복용 여부나 복용방법에 관하여 스스로 선택, 결정할 기회를 가지도록 할 의무가 있다고 보아야 할 것이고, 만일 이러한 의무를 다하지 아니하여 한약재의 매수인 등이 잘못된 복용방법을 선택함으로써 그 생명 또는 신체의 위험이 초래된 경우에는 위와 같은 선택 내지 결정권을 침해하는 위법한 행위가 된다고 할 것이고, 그러한 위법한 행위와 복용자에게 발생한 생명, 신체의 위험 사이에 상당인과관계가 있는 경우에는 한약업사가 그 위험 발생으로 인한 모든 손해를 배상할 의무를 지는 것이지만, 그렇지 아니한 경우에는 복용자가 선택의 기회를 잃고 복용 여부나 복용방법에 관한 자기결정권을 행사할 수 없게 된 데 대하여 위자료의 지급을 구할 수 있을 뿐이다.”라고 하였다.

41) 수웰 사건의 소장 원문의 Complaint, Garcia v. Character Technologies, Inc.,

어머니가 주장한 소송의 전체 요지는 부주의하고 결함이 있는 설계⁴²⁾였다는 점과 함께, 생성형 인공지능 챗봇이 미성년자인 사용자에게 제대로 된 경고를 하지 않았다는 점에 초점이 맞추어져 있다. 원고의 아들은 미성년자이고, 챗봇이 실제로 신뢰받는 사람, 심리치료사 혹은 심지어 연인 혹은 성적인 파트너라고 믿게 되어 대화 과정에서 챗봇이 자해를 조장하고 노골적인 콘텐츠를 제공하여 정신 건강의 악화를 초래하였다고 주장하고 있다. 법률 전문가들은 이 사건에서 챗봇이 의인화하여 ‘살아있는 듯한 느낌’을 주는 것은 사용자에게 신뢰를 증폭시킬 수 있다는 점을 지적한다. 사이버 폭력과 같은 일반적인 인터넷상의 위험에는 익숙하지만, 애정과 친밀감을 시뮬레이션 할 수 있는 챗봇은 심리적으로 상대방에게 더욱 깊숙이 침투할 수 있다. 이는 현재의 법적, 윤리적인 기준으로 데이터 기반 시스템을 분류하고 조절하는 데 대한 의문을 제기하기도 한다. 기본적인 인권에 대한 보호조치에 대한 가이드라인이 있지만, 챗봇이 사용자와의 대화 도중에 개입해야 할 의무 (자살 등의 단어를 언급하거나 하는 경우에 이를 방지하도록 개입한다면) 가 어떻게 균형을 맞출 것인지에 대해서도 의문을 제기한다. 국제적으로도 인공지능의 자율성, 책임성, 알고리즘의 주의의무를 다루는 범주에 대한

No. 6:24-cv-01903 (M.D. Fla. Oct. 23, 2024) pp.2-4 의 summary of claims의 일부분을 발췌하여 번역한 것이다. 원고의 주장에는 해당 인공지능 챗봇의 “위험한 특성”이 피고들을 제외한 누구에게도 알려져 있지 않았다고 주장한다. 또한 해당 제품이 13세 미만의 아동들에게도 적합한 것으로 마케팅이 되었던 점을 지적한다.

42) 플로리다주의 기만적이고 불공정한 거래관행법(Deceptive and Unfair Trade Practices Act)의 § 501.204(불법행위 및 관행에 대한 조항으로 불공정한 경쟁 방식, 부당한 행위 또는 관행, 그리고 어떠한 무역 또는 상업 행위에서의 불공정하거나 기만적인 행위 또는 관행은 불법으로 선언된다고 한 조항)를 위반하였다고 적시하고 있다. 또한 소장에서는 이러한 챗봇을 ‘제조물’로 규정하고 이에 따라 엄격책임(Strict Liability)을 져야 한다고 주장한다.

측면이 기준으로 제시될 수 있는지 판단해야 한다. 유럽의 인공지능법(AI Act)은 위험 기반 관리를 하고 있으나, 미국의 경우 수정헌법 제1조로 인하여 LLM의 출력물이 ‘보호받는 표현’으로 간주 될 경우, 지금의 규제 상황에서는 당국이 개입하는 데에도 한계가 있을 수 있기 때문이다.⁴³⁾

우리 민법은 손해에 대한 규정하지 않았고, 시대의 흐름에 맞추어 거래계에서 발생한 손해를 법의 영역으로 포섭해 왔다. 그 예로 약재에 대하여 전문가인 한약사는 고객에게 약재의 독성에 대해 설명해 줄 신의칙상의 의무가 인정되는 것처럼, Character.AI의 경우, 상대방으로 하여금 실존하는 존재처럼 대응하는 것이 서비스의 성패를 좌우하므로 개발하는 입장에서는 고객에게 어떻게든 ‘실존’하는 것처럼 보이려 설계할 것이다. 수웰의 경우나, 영국의 학부 대학생의 실증연구처럼 인공지능을 대하는 인류의 태도는 점점 더 감정적으로 깊어질 가능성이 높다. 그렇다면 우리 판례에서 감정적인 의존으로 인한 손해의 발생을 인정한 사례가 존재하는지 살펴본다. 서울북부지방법원의 판결로, 피고와 원고는 심리적 혼란과 정신적 고통을 해결하기 위하여 비용을 지급하고 심리분석과 상담치료를 위탁하는 계약을 체결하였고 피고는 원고의 생명, 신체에 대해 손해를 가해서는 안되는 보호의무를 부담하였음에도 피고는 원고에게 이에 대한 설명이 없이 성관계를 하고 후에 원고는 이로 인해 정신적 고통을 겪은 사례이다.⁴⁴⁾

43) Mathew Lee, *The Real Dangerous of AI Chatbots: Garcia v. Character Technologies, Inc.et al.*, Natural and Artificial Intelligence in Law <<https://naturalandartificiallaw.com/garcia-v-character-aichatbots/>>

44) 우울증으로 정신과 의원에서 치료를 받던 원고는 피고에게 심리상담치료를 받게 되었다. 원고는 상담과정에서 자신의 성장과정과 계모로부터 학대를 받은 사실 등을 털어놓았고, 상담가로서 피고를 신뢰하게 되었는데 피고는 원고에게 상담

이 판결의 1심 판결⁴⁵⁾에서는 “감정의 전이 현상과 상담자의 역할”에 대한 의학논문을 인용하여 내담자의 전이(transference) 현상에 대해 설명하면서 상담가가 환자의 말과 행동 그리고 감정이나 요구 등에 반응하지 않아야 하며, 전이 현상에 적절한 시점에서 분석해 주어야 하고⁴⁶⁾ 내담자가 전이의 감정을 가지더라도 이를 상담가가 분석해 주면 내담자의 상태가 호전될 수 있지만 이 과정에서 내담자가 심리상담가와 성관계를 맺게 되면 정서적 불안감을 느끼다가 자살의 위험이 발생할 수 있으므로 이에 대하여 상담가는 자신의 이익으로 사용해서는 안 되고, 이에 대처하도록 훈련을 받으며 심지어 치료가 종결된 후 2~3년이 지나도 내담자와는 성적인 친밀감을 가지지 못하도록 되어 있는 윤리규정을 제시하고 있다. 이러한 판결의 취지는 이는 상담자에게는 내담자가 상담자에게 전이 감정을 가질 수 있다는 점에 대해 ‘예견할 수 있었다’는 점을 내포한다고 볼 수 있다. 이 사건에서처럼 내담자의 전이(transference)현상을 인공지능 챗봇의 ‘정서적 의존’으로 인한 자살의 경우와 동일시 볼 수 있는가에 대하여, 인공지능 챗봇으로 인한 정서적인 문제는 기술

과정에서 손을 잡거나 포옹을 하다가 원고가 피고에게 “피고를 이성으로 느낀다”라는 문자 메시지를 보내고 이후 피고는 원고에게 감정 상태에 대한 설명 없이 원고와 성관계를 하였다. 이후 여러 차례 피고와 원고는 성관계를 하게 되었는데, 피고는 경찰에서 피의자신문을 받을 당시 상담 치료 과정에서 상담가가 내담자와 신체접촉 및 성관계를 하여서는 안 되는 것을 알고 있었음에도 이러한 설명을 원고에게 하지 않았다. 원고가 피고에게 감정이 전이된 상태에 있었는지에 대한 주요 증거로서 상담 내용이 피고에 의하여 제출되지 않았으나 상담기록이 없더라도 심리적 혼란과 정서적 고통을 겪고 있던 원고는 심리적 또는 정서적으로 피고에게 의존하게 되어 애정을 느끼게 되었음이 인정되었고, 피고는 원고의 감정이 전이된 상태를 알고 있었던 것으로 재판부는 보았다. 서울북부지방법원 2019. 6. 12. 선고 2018나36937판결

45) 서울북부지방법원 2018. 9. 4. 선고 2016가단138029판결

46) 판결에서 인용한 논문은 정신건강의학에서의 의료윤리원칙에 의한 것으로 장형윤, 임기영, “정신과 의사-환자 간의 성적인 경계위반”, 신경정신의학 제57권 제4호, 대한신경정신의학회, 2018, 318면.

이 발달되지 않았던 시대에는 대두되지 않았던 문제로서 피해자들이 인공지능 챗봇을 마치 사람처럼 여기고 대화를 이어왔으며, 챗봇의 대화에 많은 정서적인 의존을 했던 점에 착안하여 위의 판례를 인용한 것이다. 이 판례는 심리상담가의 보호의무를 위반하였다고 보았는데 그렇다면, 알고리즘의 설계 단계에서 특정 위험 단어, 즉 ‘자살’이라던가, ‘총’이라던가, 혹은 그와 유사한 단어가 인공지능 챗봇과의 대화 사이에서 등장할 때 즉시 경고화면이 작동된다거나, 혹은 이 대화는 실제 대화가 아닌, 가상의 상황이라는 점을 자주 명시하고 사용자를 심리적인 불안이나 극단적인 상황에서 보호하지 못한 점을 두고 보호의무 위반으로 볼 수 있는 여지도 있다고 할 것이다.

(3) 정서적 의존의 인격권 침해 가능성

인공지능 챗봇을 설계한 자의 입장에서는 보다 그럴듯한 디자인으로 챗봇을 의인화해야만 이용료를 결제할 충성스런 고객을 많이 모을 수 있을 것이므로 인공지능 챗봇을 설계할 당시, 보다 자극적인 내용으로 대화를 전개하도록 설계할 수 있다. 혹은 현실과 비현실의 분리를 명확히 인지하지 못하는 미성년자에게도 인공지능 챗봇과의 대화가 실제적인 것이 아님을 강조하지 않도록 화면을 구성할 가능성도 존재한다. 따라서 만약 인공지능 챗봇의 설계자 혹은 개발자에게 부정적인 정서적 의존을 불러일으킬 수 있는 설계에 대한 책임, 정서적 의존에 대한 결과에 대한 책임을 지을 수 있기 위해서는 피해자가 가해자의 고의 혹은 과실을 증명해야 할 것이다. 또한 우리 민법 제751조에서는 “타인의 신체, 자유 또는 명예를 해하거나 기타 정신상의 고통을 가한 자는 재산 이외에 손해에 대하여도 배상할 책임이 있

다”고 하였는데, 이는 결국 비재산적 손해에 대한 배상책임이 인정되기 위해서는 피해자로 하여금 중대한 몇 가지 침해가 있거나 정신상의 고통이 있어야 하는 것으로 해석된다. 우리 민법의 이러한 비재산적 손해배상책임의 발생 사유에 대한 배열에 대하여 이미 2013년 민법 개정 시안에서도 타인의 신체, 자유, 명예 외에도 “그 밖의 인격적 법익 또는 재산적 손해배상만으로 회복할 수 없는 정신적 고통을 수반하는 재산적 법익”이라는 표현을 포함하는 구조로 개정안이 제안된 바 있다.⁴⁷⁾ 정서적 의존으로 인한 부정적인 감정과 그에 따른 악결과는 일종의 인격권의 침해로 볼 수 있는 가능성도 있다고 보인다.

3. 「인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법」 (약칭:인공지능기본법) 상의 의무 위반 여부 판단

「인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법」(이하 ‘인공지능기본법’)은 2026. 1. 22. 시행을 앞두고 있다. 고영향 인공지능과 생성형 인공지능에 대한 정의와 규제를 포함하고 인공지능 윤리 등에 관한 포괄적인 내용을 담은 기본법이다. 인공지능기본법 제4조 제1항에서는 국외에서 행해진 행위라도 국내 시장 또는 이용자에게 영향을 미치는 경우 적용이 될 수 있음을 명확히 하여 국내 이용자의 보호를 도모하고 있다. 또한 인공지능기본법 제31조에서 인공지능사업자에게 투명성 확보 의무를 부과하고 있는데, 특히 생성형 인공지능을 이용한 제품 또는 서비스를 제공하려는 경우, 고영향 인공지능이나 생성형 인공지능을 이용한 제품 또는 서비스를 제공하려는 경우에는 제31조 제1

47) 윤석찬, “글로벌 스탠더드에 맞는 민법개정방안 연구(Ⅱ)-담보법·불법행위법의 현대화-”, 한국형사·법무정책연구원·서울대학교 법학연구소 2025 공동학술대회 자료집, 239-240면.

항에 따른 사전고지 의무를 부과한다.⁴⁸⁾ 시행령 제22조 제1항의 ‘인공지능 투명성 확보 의무’에서의 사전 고지는 제품 등에 직접 기재하거나 계약서, 사용 설명서, 이용 약관 등에 기재되게 하였다. (시행령 초안 제22조 제1항 제1호) 또한 인공지능기본법 제31조 제3항에 따른 고지 또는 표시는 인공지능 사업자가 다음 각 호의 사항을 고려하여 이용자가 명확하게 인식할 수 있는 방식으로 정해야 하며 시행령 초안 제2호에서 주된 이용자의 연령, 신체적·사회적 조건 등을 고려하여 고지 또는 표시할 것을 규정하고 있다. 또한 인공지능기본법 제34조에 의하면 고영향 인공지능과 관련한 사업자의 책무에 대하여 규정하면 제1항 제1호에서 위험관리방안의 수립·운영, 제3호에서 이용자 보호 방안의 수립·운영 등을 의무로 두고 있다. 이는 시행령 제26조에 따라 책무를 이행해야 한다.⁴⁹⁾

만약 생성형 인공지능 챗봇으로 인하여 미성년자에게 문제가 발생할 우려가 있다면 인공지능기본법에 따라 인공지능 사업자의 투명성 확보의무가 이행되어야 하기에 사전고지의무를 부담하게 된다. 또한 이용자 보호방안이 수립·운영되어야 하기에 생성형 인공지능 챗봇의 사용자는 이러한 의무를 이행하고 이용자 보호를 위한 방안을 수립하여 운영하여야 할 것이다.⁵⁰⁾ 특히,

48) 제품·서비스가 고영향 인공지능 또는 생성형 인공지능에 기반하여 운용되는 것을 사전에 알리고, 이용자가 주의를 기울일 수 있도록 하는 역할을 하고 그 방법은 시행령 제22조 제1항이 규정하는 것으로 한다. 과학기술정보통신부, AI 기본법 하위법령집, 2025, 26면.

49) 과학기술정보통신부, AI 기본법 하위법령집, 2025, 30면.

50) 그러나 인공지능기본법에 대해서는 시민사회나 학계에서의 비판이 많이 일어 왔던 것이 주지의 사실이다. 제34조의 고영향 인공지능과 관련한 사업자의 책무 또한 인공지능의 안전성과 신뢰성을 확보하기 위하여 무조건 각 호의 내용을 포함하는 조치로 규정할 것이 아니라, “시간과 비용, 기술 등을 고려하여 합리적인 범위에서” 각 호의 조치를 이행하도록 개정해야 한다는 지적이 있다. 한국인공지능

인공지능기본법의 적용범위에서 보호대상인 행위객체에서는 “영향받는자”가 신설⁵¹⁾되어 있어 이용자보다 보호대상의 범위가 확대되어 있다. 고영향 인공지능 또는 이를 이용한 제품·서비스를 제공하는 인공지능 사업자는 신뢰성 및 안전성을 확보할 책무가 있는데 이 중에서는 이용자 보호방안의 수립과 운영도 포함되어 있다.⁵²⁾

IV. 나가며

생성형 인공지능 챗봇이 발달하면서 미성년자 혹은 정서적으로 취약한 사람들에게 부정적인 영향을 끼치는 사례가 발생하면서 인공지능의 사용에 대한 관심이 높아지는 상황이다. 인공지능을 활용하려는 것은 전적으로 사용자의 편의를 위하고 작업의 효율성을 높이하고자 하는 것인데 ‘인간과 가까운 반응을 보이도록 설계 된’ 챗봇이 오히려 인간에게 자살을 부추킨다면 그러한 결과에 이르게 된 정서적 의존의 문제는 오히려 사용자에게는 심각한 피해를 입힐 수 있다. 인공지능 챗봇으로 인한 행위의 결과로 발생한 손해에 대하여 미국에서 최근 발생한 수월의 케이스를 토대로 판단해 보면, 이로 인하여 발생할 수 있는 정서적 의존 등의 부정적인 결과를 예측하고 이에 대한 사용자의 주의를 환기하는 문구를 더 강화하는 등의 보호의무의 확보를 위한 시스템의 설계가 필요할 것으로 보인다.

법학회, AI 기본법 개정연구위원회 개정제안서, 2025. 12. 10면.

51) 인공지능기본법 제2조 9호.

52) 인공지능기본법 제34조 3호.

< 참고 문헌 >

[단행본]

- 김상용, 채권총론 제3판, 화산미디어, 2016
김준호 채권법 제10판, 법문사, 2019
문주형 집필부분, 편집대표 김용덕, 민법 채권총칙 제1권 제5판,
한국사법행정학회, 2020
양형우, 민법의 세계 이론과 판례 제11판, 피앤씨 미디어, 2019
_____, 판례민법강의 제8판, 도서출판 정독, 2026.
이은영, 채권총론 제4판, 박영사, 2009
지원림 집필부분 곽윤직 편집대표, 민법주해 IX 채권 (2), 박영
사, 1995

[논문]

- 김상중, “경쟁질서 위반행위로 인한 손해배상책임:민사책임의 현
대적 발전경향의 관점에서”, 경희법학 제50권 제4호,
2015
김상중, “손해의 개념과 손해발생의 인정”, 민사법학 제90호, 한
국민사법학회, 2020.
문정원, 윤재영, “AI 챗봇 의인화가 사용자 경험에 미치는 영향: 심리적
경로와 맥락적 조건에 대한 체계적 문헌 고찰”, 디자인학연구 제
39권 제1호, 한국디자인학회, 2026.
박희호, “책임의 성립과 배상 범위의 확정을 위한 인과관계의 구
별에 관한 재론”, 법학연구 제18권 제1호, 경상대학교 법
학연구소, 2010.

- 윤석찬, “글로벌 스탠더드에 맞는 민법개정방안 연구(Ⅱ)-담보법·불법행위법의 현대화-”, 한국형사·법무정책연구원·서울대학교 법학연구소 2025 공동학술대회 자료집. 2025.
- 이성범, “손해개념의 규범성”, 법학논총 제33권 제2호 (통권 제66호), 국민대학교 법학연구소, 2020.
- 조준혁, “인공지능(AI) 챗봇에 대한 의인화화 조절초점이 소비자 경험을 통해 소비자 반응에 미치는 영향-해석수준이론, 사회적 실재감, 설득지식모델을 중심으로 한 소비자 경험의 매개효과 연구”, 동국대학교 석사학위 논문, 2022.
- 장형윤, 임기영, “정신과 의사-환자 간의 성적인 경계위반”, 신경정신의학 제57권 제4권, 대한신경정신의학회, 2018.
- Jason Phang et al., Investigating Affective Use and Emotional Well-Being on ChatGPT, arXiv:2504.03888 (Apr. 4, 2025).
- Raisa Islam, Owana Marzia Mousi, GPT-4o: The Cutting-Edge Advancement in Multimodal LLM, CompCom 2025. Lecture Notes in Networks and Systems, vol 1426. Springer, Cham.
- Ryan C. L. Brewster; Aydin Zahedivash,; Gabriel Tse, MBChB, et al, Characteristics and Safety of Consumer Chatbots for Emergent Adolescent Health Concerns, JAMA Netw open Published Online Oct 23, 2025.
- Sharp G, Dwyer B, Randhawa A, McGrath I, Hu H, The Effectiveness of a Chatbot Single-Session Intervention for People on Waitlists for Eating Disorder Treatment: Randomized Controlled Trial, J Med Internet Res 2025.

Yankouskaya, A., Liebherr, M. & Ali, R. Can ChatGPT Be Addictive? A Call to Examine the Shift from Support to Dependence in AI Conversational Large Language Models. *Hum-Cent Intell Syst* 5, 77-89 (2025).

[보고서 및 기사]

Blake Brittain, Google, AI firm settle lawsuit over teen's suicide linked to Chatbot, Reuters, updated January 8, 2026.

Brendan Pierson, Mother sues AI chatbot company Character.AI, Google over son's suicide, Reuters, updated October 24, 2024.

Jeremy Ettinghausen, 18 months. 12,000 questions. A whole lot of anxiety. What I learned from reading students' ChatGPT logs, *The Guardian*, Jul 27. 2025.

Josh Freeman, Student Generative AI Survey 2025, hepi & Kortext, February 2025.

Julian Horsey, Why Users Are Mourning the Loss of ChatGPT4o AI Models, *Geeky Gadgets*, Aug 13, 2025.

Kate Payne, In lawsuit over teen's death, judge rejects arguments that AI chatbots have free speech rights, AP, May 22, 2025.

Kevin Roose, Can A.I. Be Blamed for a Teen's Suicide?, *The NewYork Times*, Published Oct. 23, 2024.

Laura Sanders, As teens in crisis turn to AI chatbots, simulated chats highlight risks, *Science News*, Nov. 4,

2025.

Matt Li, 40+ Important Generative AI and LLM Usage Statistics 2026, SecondTalent, Dec15, 2025.

Mathew Lee, The Real Dangerous of AI Chatbots: Garcia v. Character Technologies, Inc. et al., Natural and Artificial Intelligence in Law

Megan Rosen, Tina Hesman Saey, AI could transform health care, but will it live up to the hype?, Science News, January 10, 2025.

Melissa Santos, Washington state considers sweeping new AI regulations, AXIO Seattle, Jan 9, 2026.

NIA, “2024 인터넷이용 실태조사”, 과학기술정보통신부, NIA(한국지능정보사회진흥원), 2024.

OpenAI, GPT-4 Technical Report, Mar. 14, 2023.

Rachel Hall, Heavy ChatGPT users tend to be more lonely, suggests research, The Guardian, Mar 25, 2025.

Rob Kuznia, Allison Gordon, Ed Lavandera, ‘You’re not rushing. You’re just ready:’ Parents say ChatGPT encouraged son to kill himself, CNN, Nov 21, 2025.

Complaint, Garcia v. Character Technologies, Inc., No. 6:24-cv-01903 (M.D. Fla. Oct. 23, 2024)

한국인공지능법학회, AI 기본법 개정연구위원회 개정제안서, 2025.

과학기술정보통신부, AI 기본법 하위법령집, 2025.

오테원, “챗봇 윤리 가이드라인 정책 리뷰”, KISO JOURNAL Vol.53 정책 및 심의 결정리뷰, 한국인터넷자율정책기구, 2023.

<국문초록>

이 논문은 생성형 인공지능, 특히 챗봇과의 상호작용 과정에서 발생하는 ‘정서적 의존(emotional dependency)’을 중심으로, 이러한 현상이 민사법상 ‘손해’로 평가될 수 있는지에 대한 문제를 다루고자 한다. 최근 미국 Character.AI 사건과 같이 인공지능과의 대화가 이용자의 자살 등 중대한 결과로 이어질 수 있는 사례가 등장하면서, 단순히 대화를 넘어서 “정서적 의존”이라는 부정적인 결과를 손해의 개념으로 포섭해 보려는 시도를 하였다. 이는 인공지능의 활용이 우리 삶 깊숙이 침투함에 따라 전통적으로 재산적 손해를 중심으로 구성되어 온 손해 개념을 새로운 시각으로 바라보아야 하는 시대적 상황을 강조하고자 하였다. 실제로 생성형 인공지능의 활용은 국내·외에서 급격히 확산되고 있으며, 이용자들은 인공지능을 단순한 도구가 아니라 상담자, 친구, 나아가 감정적 교류의 대상으로 인식하는 실태를 보이고 있다. 더욱이 청소년과 같이 정서적으로 취약한 이용자 집단에서는 인공지능 챗봇의 과도한 사용은 몰입을 넘어 의인화를 통한 사회적 존재감과 실재감을 강화하여 정서적 애착과 의존으로 이어지고, 현실 세계와의 관계 단절이나 정신적 문제를 심화시킬 위험이 존재한다.

이에 대해 논문은 정서적 의존이 기존 민법상 손해 개념에 포함될 수 있는지 판단하면서 손해 개념이 단순한 경제적 불이익에 국한되지 않고 규범적으로 확장되어 온 판례와 학설의 흐름에 제시하였고, 일정한 경우 비재산적 손해로서 인정될 가능성이 있음을 보이고자 하였다. 이를 위하여 생성형 인공지능 챗봇과의 정서적 의존 관계에 대응해 볼 수 있는 우리 판례를 찾기 위하여 서울북부지방법 판결 중에서 상담과정에서 피고와 “감정적

전이 현상”을 겪은 원고의 사례를 통하여 내담자가 상담자에게 전이 감정을 가질 수 있음을 예견할 수 있었던 사례를 통하여 우리 법원이 보호의무를 인정한 사례를 제시하였다. 인공지능 챗봇의 개발의 단계에서도 이러한 가상의 상황이라는 점을 제시하고 사용자의 대화 내용 중 위험 요소가 식별되는 경우에는 보호의무에 따라서 극단적 상황을 예견할 수 있었음에 공통점이 있다고 판단되었기 때문이다. 또한 논문은 정서적 의존이 인격권의 침해 가능성에 대하여 살펴보면서 우리 민법 제751조에 대한 개정안을 소개하였고, 마지막으로 「인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법」 상의 의무 위반 여부에 대한 판단을 간략히 살펴보았다.

<Abstract>

A Modest Perspective on the Concept of ‘Damage’ in
the Age of Artificial Intelligence:
With a Focus on Non-Pecuniary Harm, Including
Emotional Dependency

Sookyoung Lee

This study examines whether “emotional dependency” arising from interactions with generative artificial intelligence—particularly chatbots—can be recognized as “damage” under civil law. In light of recent cases in the United States, such as the Character.AI incident, where conversations with AI have led to severe consequences including user suicide, this study seeks to move beyond viewing such interactions as mere communication and instead considers whether the negative outcome of “emotional dependency” can be subsumed within the legal concept of damage. This reflects the broader need to reassess the traditionally property-centered notion of damage in response to the deep integration of artificial intelligence into everyday life. Indeed, the use of generative AI is rapidly expanding both domestically and internationally, and users increasingly perceive AI not merely as a tool, but as a counselor, a friend, or even an entity for emotional interaction. This tendency is particularly pronounced among vulnerable

* Ph.D. in Law, Assistant Professor of Law at Keimyung University.

groups such as adolescents, where excessive engagement with AI chatbots may go beyond immersion and, through anthropomorphization, foster a sense of social presence and realism, thereby leading to emotional attachment and dependency, with potential risks of social isolation and exacerbation of mental health issues.

Against this background, the article explores whether emotional dependency may fall within the existing legal concept of damage under the Korean Civil Code. It reviews judicial precedents and academic theories that demonstrate how the concept of damage has evolved beyond purely economic disadvantage toward a more normatively expanded understanding, and argues that, under certain circumstances, emotional dependency may be recognized as a form of non-pecuniary damage. To this end, the article examines relevant Korean case law analogous to emotional dependency in AI chatbot interactions, including a decision of the Seoul Northern District Court in which the plaintiff experienced a “transference phenomenon” during a counseling process. The case illustrates that it is foreseeable for a client to develop emotional transference toward a counselor, and that the court recognized a corresponding duty of care. The article suggests that a similar duty may arise in the context of AI chatbot development, insofar as developers can foresee extreme outcomes when risk factors are identifiable within user interactions, even in a virtual environment.

Furthermore, the article considers whether emotional dependency may constitute an infringement of personality rights

and introduces a proposed amendment to Article 751 of the Korean Civil Code. Finally, it briefly examines potential violations of obligations under the “Framework Act on the Development of Artificial Intelligence and the Establishment of a Foundation for Trust,” assessing their relevance to the issues discussed.

《주제어 : Key words》

생성형인공지능, 정서적의존, 손해, 불법행위책임, 인공지능기본법, 인공지능 챗봇

Generative Artificial Intelligence (Generative AI), Emotional Dependency, Damage, Tort Liability, Framework Act on the Development of Artificial Intelligence and the Creation of a Foundation for Trust, AI Chatbot